

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אושר שקלים
בועז ביסמוט
יונתן מישרקי
צגה מלקו
קטי קטרין שטרית

פ/25/3660

הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור שימוש באביזרים חשמליים), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 2 1. בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994¹, בסעיף 2, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא :

"(ו) (1) לא יעשה אדם שימוש במאיץ חשמלי על בעל חיים, למעט לצורך מזעור סבל בהמתה.

(2) לא יעשה אדם שימוש בקולר חשמלי על בעל חיים, למעט באישור הווטרינר העירוני.

(3) לא ישווק אדם ולא ימכור קולר חשמלי ומאיץ חשמלי לשימוש על בעלי חיים, למעט מאיץ חשמלי שנועד למזער סבל בהמתה של בעל חיים.

(4) הוראות סעיף זה לא יחולו על כוחות הביטחון.

(ז) בסעיף זה, "קולר חשמלי" – קולר שנועד להשפיע על התנהגותו של בעל החיים באמצעות זרם חשמלי או באמצעות תחושה הדומה לתחושה שמתקבלת מזרם חשמלי."

דבר היסבר

הצעת חוק זו נועדה לקבוע בחוק איסור מפורש על שימוש באביזרים חשמליים על בעלי חיים, ובהם מאיצים ("שוקרים") וקולרים חשמליים, וכן איסור על מכירתם ושיווקם של מוצרים אלה. השימוש במאיצים חשמליים משמש כיום לצורכי חקלאות ולשם איסוף, הטענתן ופריקתן של בהמות. תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות), התשס"ו–2006, אוסרות כיום על שימוש במאיצים חשמליים במהלך הובלה של בהמות. ואולם, בתקנות נקבע שלא יישא אדם באחריות פלילית על שימוש במאיץ חשמלי, אם היה זה שימוש סביר בכוח והשימוש היה נחוץ. טיוטת התיקון

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 56.

לתקנות שפורסמה ב-2020 נועדה להרחיב את האיסור, ולקבוע שהשימוש בשוקר אסור כמעט לגמרי, אלא שהתקנות טרם הועברו לאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, ובפועל עדיין נעשה שימוש רחב בפרקטיקה הפוגענית הזו, בין היתר בשל חוסר הבהירות ביחס למגבלות השימוש. הסבל שנגרם לבעלי חיים, בשל השימוש בשלל אמצעים מכאיבים, ובעיקר בשוקר חשמלי, הוא עצום. עצם קיומה של האפשרות לשימוש בכלי הזה, שקיימות לו חלופות מקצועיות ופשוטות, כמו מקלות הולכה והכוונה באמצעות רעש, גורמת לכך שיעשה בה שימוש מופרז, גם בהתאם לסטנדרט הקבוע בתקנות כיום. כמו כן, מדובר בפרקטיקה שממילא אמורה להיחשב להתעללות לפי סעיף 2(א) לחוק, כפי שקבע בית המשפט העליון ברע"א 1684/96 תנו לחיות לחיות נ' מפעלי נופש חמת גדר, בשל קיומן של חלופות אכזריות פחות. גם פרקטיקות חקלאיות אינן חסינות מפני ביקורת, כפי שנקבע בבג"ץ 9232/01 נח נ' היועץ המשפטי לממשלה, לעניין פיטום אווזים.

קולרים חשמליים הם קולרים שעליהם התקן המשמש למתן מכות חשמל לבעל-החיים – לרוב כלבים, אם כי ישנם גם כאלו המיועדים לחתולים. ישנם שלושה סוגים של קולרים חשמליים: קולרים המופעלים מרחוק על-ידי אדם, ושמיועדים לאלף כלבים באמצעות ענישה על התנהגות לא רצויה; קולרים המופעלים אוטומטית כאשר כלב נובח, ושמיועדים לדכא נביחות; וקולרים שמופעלים כאשר בעל-החיים חוצה קו תיחום מסוים, ושמיועדים לשמש כתחליף לגדר.

השימוש בקולרים חשמליים הוא אכזרי בכך שהוא גורם לבעל-החיים מצוקה מידית. חמור מכך – השימוש במכות חשמל עשוי לגרום לבעל-חיים להתנהגות חרדתית ותוקפנית. על קולרים חשמליים כשיטת אילוף נמתחה ביקורת גם ביחס לתועלת שלהם לאילוף כלבים. זאת משום שהכלב עשוי לקשר את הגירוי החשמלי לנסיבות אחרות במקום להתנהגות הלא רצויה, כגון המקום בו קיבל את מכת החשמל, נוכחותו של המאמן או עצם ענידת הקולר. כאשר השימוש בקולר נועד לדכא התנהגות שהיא כשלעצמה סימפטום לבעיה עמוקה יותר, מכות החשמל עלולות להחריף את הבעיה. כך, למשל, נביחה מופרזת עשויה להיות דפוס התנהגות שנובע מחרדתיות, ומכות החשמל עשויות להחריף את החרדתיות. לעומת זאת, ישנן שיטות טיפול אשר יכולות לפתור את הבעיה מהשורש ואינן פוגעניות. לבסוף, לשימוש לא מושכל בקולרים חשמליים (למשל, אי-דיוק בפרק הזמן מההתנהגות הלא רצויה למכת החשמל) ולשימוש בהם לרעה (למשל, בעת כעס) ישנן השלכות אכזריות כלפי הכלב. לכל השימושים הקיימים בקולרים חשמליים ישנן שיטות חלופיות, שאינן אכזריות. ישנן ראיות מחקריות לכך ששיטות חלופיות כאלו הן אפקטיביות יותר.

מטעמים אלו, עמדתם של הארגונים המובילים לרווחת בעלי-חיים ולכלבנות היא שיש לאסור את השימוש במאיצים ובקולרים חשמליים. השימוש בקולרים אלקטרוניים אסור על פי החוק בפינלנד, בדנמרק, בגרמניה ובוויילס. כמו כן, ישנם כיום קולרים שמביאים לגירוי פוגעני או כואב של בעלי החיים, באמצעות תחושה של זרם חשמלי, כגון רטט. אי לכך, מוצע לנסח את המונח "קולר חשמלי" בצורה רחבה ובאופן שיבטיח שגם קולרים שהם דמויי קולר חשמלי וגורמים לסבל לבעלי חיים, ייאסרו לשימוש והפצה.

לצד זאת, יש מקרים חריגים בהם ראוי להתיר את השימוש בקולר חשמלי, כמו למשל במסגרת טיפול בכלבים שנוצלו באכזריות לצורך קרבות או הימורים ובעקבות זאת נעשו תוקפניים מאוד. לעיתים, הכלבים הללו שהוחזקו בתנאים בלתי ראויים, עברו התעללות ונפגעו בבריאותם, מוצלים על ידי עמותות, אנשים פרטיים, ארגונים וכו'. לא אחת נדרשת רגישות יתרה בהתמודדות עם הכלבים הללו, אשר החינוך ונסיבות החיים שלהם עלולים להפוך אותם לתוקפניים וקשים לשליטה אף שאינם כאלה בטבעם. במקרים אלה יש לאפשר לוטרנר העירוני לאשר את השימוש בקולר חשמלי בהתאם לנסיבות המקרה ולאור שיקוליו המקצועיים.

כמו כן, יש להחריג את השימוש של כוחות הביטחון במאיץ חשמלי או בקולר חשמלי בכלבים בהתאם לצרכים ולמטרות שהוגדרו על-ידי הארגונים הביטחוניים השונים. בכוחות הביטחון לרבות המשטרה, משמר הגבול וצה"ל יש יחידות אשר נדרשות להשתמש בכלבים לצרכי תקיפה, איתור חומרי נפץ וסמים, ועוד מגוון פעולות שמשרתות את טובת הכלל והציבור הרחב. במסגרת פעולות אלו, לא פעם נדרש השימוש בקולר חשמלי ולכן אין להגביל את כוחות הביטחון.

לנוכח כל האמור, מוצע לתקן את חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994, ולקבוע איסור על השימוש בקולרים ובמאיצים חשמליים. ואולם, השימוש במאיץ חשמלי יותר במקרים שבהם השימוש נעשה לצורך הפחתת סבל בהמתתו של בעל החיים, והשימוש בקולר חשמלי יותר בכפוף לאישורו של הווטרנר העירוני. בנוסף, כאמור, מוצע לקבוע כי הוראות הצעת החוק לא יחולו על כוחות הביטחון. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת יסמין פרידמן (פ/3685/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ד בתמוז התשפ"ג (03.07.2023)